Tema 4

Las retribuciones e indemnizaciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración Pública. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: su justificación. Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordinarias. Retribuciones complementarias y otras remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. El pago de las retribuciones del personal en activo. Formas de pago.

Referencias Legislativas

- *Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.*
- *Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.*
- *Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.*

Guion-resumen

1. **Introducción**
2. **Retribuciones e indemnizaciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración Pública**
   - 2.1. Retribuciones de los funcionarios públicos
   - 2.2. Retribuciones de los funcionarios públicos de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público
   - 2.3. Retribuciones de los funcionarios interinos, personal eventual y otros casos LPGE
   - 2.4. Retribuciones del personal laboral
3. **Nóminas: estructura y normas de confección**
   - 3.1. Estructura
   - 3.2. Normas de confección
4. **Altas y bajas: su justificación**
   - 4.1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias
   - 4.2. Indemnización por residencia
   - 4.3. Complementos y otras remuneraciones
5. **Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordinarias**
6. **Retribuciones complementarias y otras remuneraciones**
   - 6.1. Retribuciones complementarias
   - 6.2. Complementos personales y transitorios (CPT)
   - 6.3. Indemnizaciones por razón de servicio
7. **Devengo y liquidación de derechos económicos**
   - 7.1. Devengo de retribuciones
   - 7.2. Retribuciones básicas y complementarias
   - 7.3. Pagas extraordinarias
   - 7.4. Aplicación de las normas anteriores
8. **El pago de las retribuciones del personal en activo: pago por transferencia y pago por cheque nominativo**
   - 8.1. Antecedentes
   - 8.2. Opción de los interesados
   - 8.3. Procedimiento

Ideas clave

Anexo

1. Introducción

El presente tema gira íntegramente en torno a los haberes y remuneraciones a percibir por el personal vinculado a la Administración, a través de un régimen estatutario –funcionarios públicos–, o de un contrato laboral –personal laboral–.

Evidentemente, la Administración, para servir los intereses generales, precisa de un elemento subjetivo, como instrumento operativo que garantice su funcionamiento. Al igual que cualquier organización, habrá de contar sucesivamente con un conjunto de personas, para prestar los servicios demandados por la sociedad.

Como se ha esbozado anteriormente de forma muy escueta, actualmente la Administración ofrece una disparidad de colectivos de personas, en virtud de las diferentes relaciones jurídicas resultantes de su incorporación. En concreto, se incluyen en su seno un grupo cuyo acceso es libre, es decir, se incorporan por la confianza que en él se deposita por los erigidos en poder público. Además de los funcionarios y del personal laboral, existen muy determinados colectivos no encuadrables en los últimos y que, junto con estos, acceden a la Administración de una forma reglada y no libre.

Se destacan principalmente en este tema los distintos conceptos retributivos por los que son satisfechos los servicios prestados por el personal de la Administración, así como la forma en que se instrumenta el pago de haberes y remuneraciones.

2. Retribuciones e indemnizaciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración Pública

2.1. Retribuciones de los funcionarios públicos

La Ley 30/1984 prescribe, respecto al sistema retributivo que implanta, la inclusión en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, debiendo también figurar en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas, la cuantía de las retribuciones básicas, de los complementos de destino asignados a cada puesto de trabajo y de los complementos específicos y de productividad, en su caso.

Por tanto, resulta imprescindible acudir a la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado para conocer los conceptos retributivos y sus cuantías.

El régimen de retribuciones viene contenido, fundamentalmente, en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025 y en la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de 25 de mayo de 2010, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios públicos, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Las retribuciones a percibir por los funcionarios previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no serán plenamente

vigentes hasta la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico, tal y como dispone la Disposición Final cuarta de dicho Estatuto.

2.2. Retribuciones de los funcionarios públicos de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público

2.2.1. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la Ley de Presupuestos.

No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

2.2.2. Retribuciones diferidas

Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos.

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

2.2.3. Deducción de retribuciones

Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.

Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

2.2.4. Prohibición en la participación de ingresos y tributos

No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

2.2.5. Retribuciones de los funcionarios: clasificación

Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.

Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidos los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas a las que se refieren los apartados c) y d) al que se hace referencia en el epígrafe 2.2.7.

2.2.6. Retribuciones básicas

Según el art. 23 del TREBEP, las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:

a) El **sueldo** asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo.

b) Los **trienios**, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.

Es curiosa esta clasificación porque en el art. 22 del TREBEP, se añaden a las retribuciones básicas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

2.2.7. Retribuciones complementarias

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

2.3. Retribuciones de los funcionarios interinos, personal eventual y otros casos LPGE

2.3.1. Retribuciones de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio competente en materia de función pública en el caso de los funcionarios interinos que no ocupan puesto. Se les reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

2.3.2. Retribuciones del personal eventual

El **personal eventual** percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio competente en materia de función pública asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe.

Los **funcionarios de carrera que**, en situación de activo o de servicios especiales, **ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual**, percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

2.3.3. Retribuciones de los funcionarios en prácticas

De acuerdo con el artículo 26 TREBEP, las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.

El Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, sin contradecir lo establecido en el Estatuto Básico, establece que los funcionarios en prácticas percibirán una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias, no obstante, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto.

Los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración a efectos retributivos deberán optar entre:

— Percibir una remuneración por igual importe de la que les correspondería en su puesto de trabajo de origen (además de los trienios reconocidos).

— La que proceda de acuerdo con las normas señaladas en el párrafo anterior (además de los trienios reconocidos).

El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos, al personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.

Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquel en que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, estos seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos.

Lo previsto en la LPG-23 (prorrogada durante 2024 y 2025) se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la normativa vigente.

2.4. Retribuciones del personal laboral

Con independencia de los distintos Convenios Colectivos de carácter sectorial existentes, hay un Acuerdo Marco para el personal laboral de la Administración del Estado, sus Organismos autónomos y de la Administración de la Seguridad Social.

Su ámbito afecta a la regulación de las condiciones de trabajo, a través de la negociación colectiva, del personal que, con relación jurídica laboral, preste sus servicios a la Administración del Estado y a sus Organismos autónomos, y a la Administración de la Seguridad Social, siempre que no esté sometido a un régimen estatutario específico.

No es de aplicación el Acuerdo Marco al personal laboral destinado en el extranjero.

El **Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero**, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025, en los siguientes términos:

— Para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 39,47 euros/día o 1184 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.

— Las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo señalado, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda

persona trabajadora, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 56,08 euros por jornada legal en la actividad.

2.4.1. Estructura salarial del personal laboral

El Convenio Colectivo Único para el personal laboral al Servicio de la Administración General del Estado establece la siguiente estructura retributiva:

a) Salario base.

b) Pagas extraordinarias.

c) Otras retribuciones de carácter personal:

— Antigüedad.

— Complemento personal de antigüedad.

— Complemento personal de unificación.

— Complementos personales absorbibles.

d) Complementos salariales:

— Complementos de puesto de trabajo.

— Complementos por cantidad o calidad de trabajo.

— Complemento de residencia.

e) Percepciones no salariales: indemnizaciones y suplidos.

f) Retribución en especie.

2.4.2. Retribuciones del personal laboral para el año 2025

A los efectos de la LPGE para el año 2023 (recordemos prorrogados automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025), la masa salarial del personal laboral del sector público estatal será la definida en su art. 19.cuatro con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

La masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrá experimentar un crecimiento superior al establecido en el art. 19.dos, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial, Organismo Público, resto de entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, mediante

ADAMS

el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional, previo el informe señalado en el apartado anterior.

Tampoco experimentarán un incremento superior al establecido en el art. 19.dos las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, informará con carácter preceptivo y vinculante, en el plazo de un mes desde su solicitud, la masa salarial y la acción social de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos, de las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones del sector público estatal, y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, así como de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.

El informe de la masa salarial se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado y será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos, excepto aquellos que se limiten a la aplicación del incremento retributivo contenido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el informe de masa salarial se solicitará con posterioridad a la aplicación de dicho incremento, no siendo necesaria la autorización establecida en el art. 35 de la presente ley.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Para tal comprobación las entidades deberán remitir en todo caso certificación de las tablas salariales actualizadas, en el caso de personal sujeto a convenio colectivo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las agencias estatales con contrato de gestión aprobado, que se ajustarán a lo que establezca el mismo, ni al personal acogido al Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva.

En los casos en los que no esté regulado en el Convenio Colectivo la forma de distribuir el incremento retributivo, será necesario el informe de masa salarial como requisito previo para la negociación del mismo. Por otra parte, en estos supuestos, los acuerdos de distribución que se limiten a aplicar el incremento máximo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado homogéneamente para todos los trabajadores y en todos los conceptos retributivos, salvo los no incrementables conforme a la Ley y/o al Convenio Colectivo aplicable, no requerirán los informes previstos en el art. 35, si bien se deberán remitir para conocimiento de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Junto con la solicitud de masa salarial se deberá remitir información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y su coste, sin perjuicio de cualquier otra información que pueda ser requerida.

Corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la determinación de la forma, alcance, y los efectos del procedimiento regulado en este artículo.

Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, las retribuciones y otras percepciones, dinerarias o en especie, anualizadas, satisfechas y devengadas durante el año anterior.

Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa específica, no podrán experimentar un incremento superior al que se fije para el personal no laboral de la Administración General del Estado.

Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como las fundaciones del sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, comunicarán a la Dirección General de la Función Pública el reconocimiento de créditos horarios y otros derechos sindicales que se establezcan.

La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Dos de este art. 19, los gastos de acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos.

3. Nóminas: estructura y normas de confección

Se definen como documentos extendidos según modelos oficiales en los que se incluyen de forma detallada las retribuciones de los funcionarios y demás

personal al servicio de la Administración del Estado, adscrito a la habilitación de un determinado Centro Oficial.

La regulación básica en la materia es la Orden del entonces Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 30 de julio de 1992, sobre instrucciones para la confección de nóminas.

3.1. Estructura

La Orden de 30 de julio de 1992, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre instituciones para la confección de nóminas, indica que los formatos de la nómina se adecuarán en lo posible a los siguientes modelos:

3.1.1. Cuerpo de la nómina

Se cumplimentará teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

— El **orden** en el que han de figurar en las distintas nóminas los perceptores, numerados correlativamente a partir de la unidad, será el alfabético de apellidos y nombre.

— **Información de cabecera:** los campos existentes en la cabecera se cumplimentarán del siguiente modo:

- Ministerio/Organismo: con el literal del Ministerio u Organismo.
- Habilitación: con el literal de la habilitación.
- Clase de nómina: con uno de los literales siguientes, de acuerdo con el tipo de personal a que corresponda la nómina:

  1. Funcionarios.
  2. Funcionarios en el extranjero.
  3. Contratados laborales.
  4. Contratados laborales en el extranjero.

- Número de nómina: con el número correspondiente.
- Mes-año-agrupación: con los numerales del mes y año a que corresponde la nómina y, en su caso, con el literal que identifique la agrupación de perceptores incluidos en la nómina, permitiendo así la realización de nóminas independientes dentro de la misma clase de nómina.
- Habilitado: con el nombre y apellidos del habilitado.
- Suplente: se consignará, en su caso, el nombre y apellidos del habilitado suplente.

- Período de liquidación: con la fecha del inicio y finalización del mes de devengo.
- Presupuesto: con el numeral del año del presupuesto correspondiente.

— **Datos personales:** en esta columna existirán, obligatoriamente, las siguientes líneas:

- Apellidos y nombre.
- Número del documento nacional de identidad y número de Registro de personal.

— **Retribuciones:** las columnas comprendidas en este grupo, se cumplimentarán del siguiente modo:

- Código: con la clave asignada a cada retribución.
- Concepto: con el literal correspondiente a cada retribución.
- Aplicación presupuestaria: con la que corresponda a la naturaleza de la retribución, mediante 17 dígitos con las separaciones oportunas entre Sección, Organismo, Servicio, programa y subprograma, concepto y subconcepto. Deberá ser única para cada perceptor y concepto retributivo durante la totalidad del período de liquidación.

— **Deducciones formalizables:** son las deducciones cuyo ingreso se realiza en formalización en el Tesoro Público.

— **Deducciones no formalizables.**

— **Los códigos asignados a las deducciones son los siguientes:**

01: IRPF.

02: Derechos pasivos.

03: MUFACE.

04: ISFAS.

05: MUNPAL.

06: MUGEJU.

09: Cuota obrera del RGSS.

20: Anticipo reintegrable.

21: Retención judicial.

22: Reintegro de préstamo de MUFACE.

Según la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para 2024 y 2025, con efectos desde el día 1 del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente ley, el importe de la cuota de derechos pasivos aplicable al personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado se determinará mediante la aplicación del tipo porcentual del 3,86% sobre los haberes reguladores establecidos en el apartado Uno del artículo anterior.

El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE, se fija en el 1,69% sobre los haberes reguladores, a efectos de cotización de Derechos Pasivos.

Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios correspondientes a las pagas extraordinarias se reducirán en la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse las mismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados cualquiera que sea la fecha de su devengo.

No obstante, las cuotas a que se refiere el párrafo anterior, al igual que las correspondientes a las pagas ordinarias, de los períodos de tiempo en que se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.

Lo dispuesto anteriormente se entiende sin perjuicio de las reducciones que deba experimentar la cuota de derechos pasivos en los supuestos en que así proceda por jornada reducida o a tiempo parcial.

En la primera línea de cada perceptor, se cumplimentarán las columnas de los importes íntegro, líquido y neto, de la siguiente forma:

- **Importe íntegro:** con la cantidad resultante de sumar los importes de todas las retribuciones.
- **Importe líquido:** con la cantidad resultante de restar al importe íntegro la suma de los importes de todas las deducciones formalizables.
- **Importe neto:** con la cantidad resultante de restar al importe líquido la suma de los importes de todas las deducciones no formalizables.

3.1.2. Resúmenes de nómina

La hoja resumen de nómina se cumplimentará en la forma que se deduce de su propia estructura. los importes íntegro, líquido y neto serán iguales a los correspondientes de totales de la nómina. Deberá ir firmada por el Habilitado y el Jefe del Centro o de la Dependencia correspondiente.

En el resumen de retribuciones y deducciones figurarán las contenidas en la nómina, ordenadas las primeras por aplicaciones presupuestarias, de acuerdo con el orden marcado en los Presupuestos Generales del Estado.

En el resumen de retribuciones y deducciones por conceptos, figurarán las contenidas en la nómina, ordenada las primeras por orden creciente de claves.

En el listado de reintegros en nóminas figurarán en el orden establecido en el cuerpo de la nómina los perceptores a los que se les hubiere practicado reintegros y se cumplimentará en la forma que se deduce de su propia estructura.

3.1.3. Estados justificativos de la nómina

Se cumplimentarán estos estados en la forma que se deduce de su propia estructura, figurando solo cantidades íntegras.

En los modelos correspondientes a altas se relacionarán los preceptores que sean alta en nómina con las retribuciones y deducciones por conceptos que figuraban en la nómina del mes anterior.

En los modelos correspondientes a modificaciones se relacionarán los perceptores que hayan experimentado aumento o disminución en las retribuciones o deducciones acreditadas en la nómina con respecto a las que figuraban en la nómina del mes anterior.

Los perceptores figurarán en el orden establecido para el cuerpo de la nómina. Serán numerados correlativamente a partir de la unidad.

Las nóminas ordinarias tendrán asignado 01 como número de nómina y comprenderán para cada perceptor, al menos las remuneraciones fijas en su cuantía y periódicas en su vencimiento, incluyendo, asimismo, en el mes de devengo correspondiente las pagas extraordinarias de junio y diciembre. Existirá una única nómina ordinaria para cada mes de clase de nómina y, en su caso, agrupación de perceptores.

Las restantes nóminas que se confeccionen durante el mes tendrán asignado un número de nómina a partir del 2 y todos los perceptores incluidos en las mismas, a efectos de los estados justificativos, serán considerados como altas en nómina.

Las nóminas ordinarias de cada mes se cerrarán el día 5 de dicho mes.

La nómina ordinaria puede contener “liquidaciones principales” (aquellas en las que el año-mes de liquidación o devengo es igual al año-mes de emisión o pago) y/o “liquidaciones complementarias” (aquellas en las que el año-mes de liquidación o devengo es distinto al año-mes de emisión o pago).

Por su parte, la nómina de incidencia será aquella que recoja las liquidaciones no contenidas en la nómina ordinaria.

Un perceptor puede ser objeto, en un año-mes de emisión o pago, de una liquidación principal, de una liquidación principal más liquidaciones complementarias, o bien de sólo liquidaciones complementarias.

Cualquiera que sea la circunstancia, en cada nómina el perceptor sólo habrá de figurar una vez como tal perceptor, con independencia del número de liquidaciones que se le practiquen. De lo contrario se estaría elevando (erróneamente) el cómputo del número de perceptores.

Además, la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, establece que por lo que se refiere a las retribuciones de carácter fijo y vencimiento periódico, al inicio del ejercicio, el servicio gestor competente formulará un documento "AD" por el importe que se prevea gastar durante dicho ejercicio en los conceptos presupuestarios a los que se deban aplicar dichas retribuciones.

La estimación de dicho importe, que en todo caso deberá justificar el gasto anual previsto, podrá efectuarse a partir de las cantidades que se incluyan en la nómina del mes de enero del citado ejercicio.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, cuando por razones debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos "ADOK" por cada una de las nóminas que se aprueben.

Continúa la citada orden apuntando que para el reconocimiento de las obligaciones de este tipo de gastos, los habilitados o cajeros pagadores de cada servicio, centro o dependencia confeccionarán, con arreglo a las normas vigentes, las nóminas de haberes de personal, que se aprobarán por el órgano competente del Servicio Gestor. Los habitados o cajeros pagadores deberán presentar las nóminas, junto con los documentos "OK" o, en su caso, "ADOK" según se haya efectuado o no el compromiso previo del gasto, en las oficinas de contabilidad que correspondan a los órganos que aprobaron aquellas antes del día 7 de cada mes.

3.2. Normas de confección

Según la Orden de 30 de julio de 1992 la confección de nóminas de retribuciones de personal al servicio de la Administración del Estado, comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que hayan de ser satisfechas con cargo a créditos consignados en el Presupuesto del Estado se regirán por las siguientes instrucciones.

3.2.1. Altas en nómina

Se considerará como alta la inclusión en la nómina de un perceptor que no figuraba en la del mes anterior. Las altas en nómina se justificarán con la documentación que en cada caso se indica.

A) Funcionarios de carrera de nuevo ingreso

Se unirán los siguientes documentos:

a) Copia del título administrativo.

b) Acuerdo de nombramiento para el puesto de trabajo.

c) Formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo.

B) Funcionarios de carrera de nuevo ingreso con servicios prestados en otros Cuerpos o Escalas de la Administración

Se unirá a la documentación referida en el punto anterior la liquidación de trienios extendida por el Órgano de Gestión de Personal correspondiente al Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala al cual se haya accedido.

La liquidación se confeccionará tomando como base las certificaciones de servicios prestados en otros Cuerpos y Escalas que deberán ser expedidas por las correspondientes Unidades de Personal.

C) Funcionarios de carrera reingresados al servicio activo procedentes de otras situaciones

Se unirán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de nombramiento para el puesto de trabajo, en la que figure el nombramiento. Si el funcionario reingresado tuviera derecho a reserva de plaza, dicho acuerdo será sustituido por el acuerdo de cambio de situación administrativa.

b) Formalización de la toma de posesión.

c) Liquidación de trienios a la que se refiere el apartado anterior.

D) Funcionarios en comisión de servicios

Se unirán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de nombramiento para puesto de trabajo, y formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo.

b) Certificado de baja en nómina.

E) Reincorporación de funcionarios procedentes de comisiones de servicios

Se unirá a la documentación referida en el punto D) el acuerdo de comisión de servicios.

F) Funcionarios procedentes de traslado

Se unirá la documentación referida en el punto D).

G) Funcionarios de carrera declarados excedentes forzosos procedentes de otras situaciones

Se unirán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de cambio de situación administrativa.

b) Liquidación de trienios.

H) Reincorporación de contratados laborales con licencia si esta implicó la baja en nómina

Se unirán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de licencia o permiso.

b) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de la fecha de incorporación.

I) Funcionarios en prácticas, de empleo eventual y de empleo interino de nuevo ingreso

Se unirán los siguientes documentos:

a) Copia de la hoja de servicios en el caso de funcionarios de empleo e interinos.

b) Acuerdo de nombramiento para el puesto de trabajo o disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado en la que figure el nombramiento.

c) Formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo, o certificación expedida por el órgano competente acreditativa de la iniciación del período de prácticas cuando se trate de funcionarios en prácticas.

J) Contratos laborales en nuevo ingreso

Se unirán los siguientes documentos:

a) Copia de la hoja de servicios.

b) Contrato laboral.

c) Copia del plan, propuesta o expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto.

K) Contratados laborales reingresados

Se unirán los siguientes documentos:

a) Alta por reingreso, cambio de destino o cambio de categoría.

b) Certificación de antigüedad expedida por el órgano competente.

L) Cambio de destino de contratados laborales procedentes de traslado

Se unirán los siguientes documentos:

a) Baja y alta por cambio de destino efectuadas por una misma autoridad, o en su caso, alta por reingreso, cambio de destino o cambio de categoría.

b) Certificado de baja en nómina.

M) Reincorporación de contratados laborales con licencia si esta implicó la baja en nómina

Se unirán los documentos:

a) Acuerdo de licencia o permiso.

b) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de la fecha de incorporación.

3.2.2. Bajas en nóminas

Se considerará como baja la exclusión de la nómina de un perceptor que figuraba en la del mes anterior. Las bajas en nómina se justificarán con la documentación que en cada caso se indica.

A) Por cambio de puesto de trabajo

Se unirán los documentos siguientes:

a) Acuerdo de cese en el puesto de trabajo.

b) Cuando se trate de desempeñar otro puesto en comisión de servicios se acompañará el modelo F7.

B) Por cese en el servicio activo para pasar a otra situación administrativa

En todos los casos, excepto en el de suspensión de funciones se unirá el acuerdo de cambio de situación administrativa. Se acompañará, asimismo, el modelo de formalización del cese en el puesto de trabajo.

C) Por jubilación

Se unirán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de jubilación.

b) Formalización de cese.

D) Por pérdida de la condición de funcionario

Se unen los siguientes documentos:

a) En los casos de fallecimiento, renuncia y pérdida de la nacionalidad española, se unirá el acuerdo de cese.

b) En el caso de separación del servicio se unirá la anotación de sanción disciplinaria, acompañándose la formalización del cese en el puesto de trabajo.

E) Por licencia

Se unirá el acuerdo de licencia o permiso.

F) Baja de contratados laborales

a) Se acompañará el acuerdo de baja del trabajador.

b) Cuando se trate de jubilación, se acompañará el acuerdo de jubilación.

c) En el supuesto de baja por sanción disciplinaria, se unirá la anotación de dicha sanción.

d) Cuando se trate de licencia, se acompañará el acuerdo de licencia o permiso.

3.2.3. Modificaciones en nómina

Se considerarán modificaciones los aumentos o disminuciones en las retribuciones y deducciones acreditadas en la nómina a cada perceptor con respecto a las que figuraban en el mes anterior.

Las modificaciones pueden ser definitivas y transitorias:

— Modificaciones definitivas son las que producen cambios que van a persistir en nóminas futuras.

— Modificaciones transitorias son las que producen cambios que, no van a persistir en nóminas futuras.

Las modificaciones en nóminas se justificarán con la documentación que en cada caso se indica.

A) Aumentos retributivos

- **Aumentos definitivos**

a) **Reincorporación al puesto de trabajo de personal con licencia, si esta no implicó la baja en nómina**

Se unirán los siguientes documentos:

— Acuerdo de licencia o permiso.

— Certificación expedida por el órgano competente, acreditativa de la fecha de reincorporación al puesto de trabajo.

b) **Reincorporación a la jornada de trabajo normal**

Se unirán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de reducción de jornada.

b) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de la fecha de reincorporación a la jornada normal.

c) **De carácter personal**

— Reconocimiento de trienios por cómputo ordinario: se acompañará acuerdo de reconocimiento de trienio.

— Reconocimiento de tiempo de servicios por aplicación de la Ley 70/1978: se acompañará acuerdo de reconocimiento de tiempo de servicios previos y la liquidación de trienios.

— Reconocimiento de tiempo de servicios de contratados laborales: se acompañará acuerdo de reconocimiento de servicios y certificación de antigüedad expedida por el órgano competente.

— Reconocimiento de grado: cuando el reconocimiento de grado hubiere sido acordado por los órganos competentes de la Administración del Estado.

— Derecho al complemento de destino de Director General: se acompañará el documento de formalización del derecho al complemento de destino de Director General.

— Ayuda familiar y complemento especial: se unirá certificación expedida por el Secretario de la Comisión de Ayuda Familiar.

— Complemento especial de retribución mínima: se unirá liquidación.

d) **Modificación de nivel y/o complemento específico asignados a puestos de trabajo y reclasificación del puesto de trabajo**

Se acompañará documento de formalización del cambio de denominación o de nivel de puesto de trabajo o documento de formalización de la reclasificación del puesto de trabajo.

e) **Cambio de puesto de trabajo**

Se unirán los siguientes documentos.

— Cuando se trate de personal funcionario, se acompañarán acuerdo de cese en el puesto de trabajo, formalización de cese en el puesto de trabajo, acuerdo de nombramiento para puesto de trabajo y formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo.

— Cuando se trate de contratados laborales, se acompañarán baja y alta por cambio de destino efectuadas por una misma autoridad, o, en su caso, alta por reingreso, cambio de destino o cambio de categoría.

f) **Modificaciones cuantitativas dispuestas para el ejercicio económico**

— Por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para personal funcionario: se acompañarán estados numéricos demostrativos de las modificaciones globales en cada concepto retributivo, salvo

que las modificaciones por concepto retributivo se relacionen por perceptor en los estados justificativos de la nómina.

— Por aplicación o modificación del Convenio Colectivo para personal laboral: se acompañará copia del nuevo texto del Convenio Colectivo aprobado.

- **Aumentos transitorios**

a) **Asignación de retribuciones a tanto alzado y por una sola vez**

— Complemento de productividad: se acompañará certificación expedida por la autoridad competente.

— Gratificaciones por servicios extraordinarios: se acompañará certificación expedida por la autoridad competente.

b) **Mejoras financiadas con fondos presupuestarios de carácter global distribuidas previa negociación con las centrales sindicales**

Se acompañará acuerdo del órgano competente.

c) **Pagas extraordinarias**

Se acompañará certificación global del derecho a la percepción de la paga extraordinaria expedida por el habilitado detallando los perceptores sin derecho o con derecho parcial a la misma.

d) **Haberes devengados en períodos anteriores al de la nómina en que se incluyen y cuyo origen es un alta o aumento definitivo (atrasos)**

— Si se incluyen en la misma nómina en que aparece el alta o aumento definitivo, se justifican con la documentación acreditativa del alta o aumento definitivo que los origina.

— Si se incluyen en una nómina posterior a la que recoge el alta o aumento definitivo, se justifican del modo siguiente:

  - Documentación acreditativa del alta o aumento definitivo que los origina.
  - Certificación del habilitado por la que se acredite que no han sido incluidos en nóminas anteriores.

B) Disminuciones retributivas

- **Disminuciones definitivas**

a) **Por pase del servicio activo u otras situaciones administrativas parcialmente retribuidas**

Pase a excedencia forzosa por supresión del puesto de trabajo o alteración de su contenido: se acompañará acuerdo de cambio de situación administrativa.

Por suspensión provisional con derecho a la retribución prevista en el art. 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado: se acompañará anotación de suspensión provisional.

b) **Por la obtención de licencias parcialmente retribuidas**

Se acompañará acuerdo de licencia o permiso.

Si la obtención de licencia fuese por incapacidad laboral transitoria se unirá el documento establecido para que surta efectos legales en la Seguridad Social a efectos del cobro de la correspondiente prestación.

c) **Por reducción de jornada de trabajo**

Se acompañarán los acuerdos de reducción de jornada.

- **Disminuciones transitorias**

a) **Por el ejercicio del derecho de huelga**

Se acompañará certificación expedida por el órgano competente en el que se determine el personal en huelga y el tiempo de duración de la misma.

b) **Licencias no retribuidas o parcialmente retribuidas**

Se acompañará acuerdo de licencia o permiso.

C) Aumentos o disminuciones por previsible baja del perceptor en la nómina del mes siguiente

Se acompañarán los documentos indicados en el apartado 3.2.2., según el caso de que se trate.

D) En el caso de modificaciones retributivas no previstas expresamente

Se acompañará como justificante el documento en el que se refleje el acto o hecho que la determine o, en su caso, se hará referencia a la norma que disponga la variación realizada.

E) Modificaciones en las deducciones

Las modificaciones en las deducciones, originadas por variaciones en las retribuciones acreditadas a los perceptores de la nómina, se considerarán justificadas con la documentación que acredite, en cada caso, la modificación de estas.

Las modificaciones en las deducciones que no son consecuencia de variaciones en el íntegro se justificarán:

— Si se trata de modificaciones de carácter general con la norma que disponga la variación.

ADAMS

— Si se trata de modificaciones de carácter personal, con el documento que acredite el acto o hecho que la determinó.

3.2.4. Resumen general por aplicaciones presupuestarias

Figurarán las contenidas en la nómina, siguiendo el orden marcado en los Presupuestos Generales del Estado. Las sumas por íntegros, deducciones, líquido y retenciones serán iguales a las de las correspondientes de totales de la nómina.

4. Altas y bajas: su justificación

A efectos sistemáticos, el presente epígrafe se estructura de esta forma:

4.1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias

Los Habilitados y Pagadores reclamarán las cantidades que correspondan por estos conceptos.

4.1.1. Altas en nóminas

Nos remitimos para su estudio a lo expuesto en el epígrafe 3.2.1. del presente tema.

4.1.2. Bajas en nómina

Para su estudio nos remitimos al epígrafe 3.2.2.

4.2. Indemnización por residencia

La justificación del alta en la nómina de sueldos surte efectos para esta indemnización.

Esta percepción se devengará día por día, desde la toma de posesión hasta que se salga del territorio donde está reconocida por haber cesado en el destino que la hubiera originado.

4.3. Complementos y otras remuneraciones

La justificación de la entrada en nómina de los complementos de sueldo se realiza del siguiente modo:

4.3.1. Complemento de destino

— La primera nómina que se formule se justificará con el certificado del Jefe del Centro o Dependencia acreditativo de los niveles asignados en el catálogo correspondiente a los puestos de trabajo desempeñados por cada uno de los funcionarios que figuren en la misma.



— En las sucesivas nóminas, las altas se justificarán con copia autorizada del nombramiento para el correspondiente puesto de trabajo, certificación del Jefe del Centro o Dependencia del nivel asignado a dicho puesto de trabajo en el catálogo correspondiente y en caso de traslado, con la certificación de baja de haberes.

— Las bajas se justificarán con certificado del Jefe del Centro o Dependencia expresiva del motivo de la baja, datos personales del funcionario y puesto de trabajo que deja.

4.3.2. Complemento específico

— Se justifica como el complemento de destino.

— Retribución de los funcionarios públicos que desempeñen puestos de trabajo comprendidos en los catálogos aprobados por el Gobierno dotados de este complemento, o en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

4.3.3. Complemento de productividad

— Se justifica con copia del acuerdo de la Comisión Ministerial de Retribuciones respectiva o, en su caso, con copia de la Resolución del órgano que lo concede.

— Los complementos de productividad se harán públicos en los centros de trabajo.

4.3.4. Gratificaciones por servicios extraordinarios

— Están prohibidas las de carácter fijo y periódico.

— Tienen carácter excepcional y se justifican con la copia del correspondiente acuerdo de la Comisión de Retribuciones del Ministerio de que se trate. O, en su defecto, al igual que para el complemento de productividad.

4.3.5. Complemento familiar

Se justifica mediante declaración del interesado y Libro de Familia.

4.3.6. Complemento personal transitorio

Se realiza por el importe actual que esté reconocido a favor de cada funcionario, justificándose en caso de traslado con la certificación de baja de haberes.

5. Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordinarias

Las retribuciones básicas de los funcionarios públicos son:

— **Sueldo**

Es el correspondiente al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos en que se organizan los cuerpos y escalas, clases o categorías, que según la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública eran:

- **Grupo A**: para su ingreso se exige el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
- **Grupo B**: para su ingreso se exige el Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente.
- **Grupo C**: para su ingreso se exige Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
- **Grupo D**: para su ingreso se exige Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.
- **Grupo E**: para su ingreso se exige Certificado de Escolaridad.

Actualmente, el art. 76 TRLEBEP establece que los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

- **Grupo A**: dividido en dos Subgrupos A1 y A2.

  Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será este el que se tenga en cuenta.

  La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

- **Grupo B**: para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
- **Grupo C**: dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso:

  C1: título de bachiller o técnico.

  C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.

Así, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, establece que: "A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos y subgrupos de titulación previstos en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el art. 76 y disposición transitoria tercera del TRLEBEP o, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley". Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

- **Grupo A** Ley 30/1984: Subgrupo A1 TRLEBEP.
- **Grupo B** Ley 30/1984: Subgrupo A2 TRLEBEP.
- **Grupo C** Ley 30/1984: Subgrupo C1 TRLEBEP.
- **Grupo D** Ley 30/1984: Subgrupo C2 TRLEBEP.
- **Grupo E** Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales TRLEBEP.

— **Trienios**

Consistentes en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, clase o categoría.

A efectos del cómputo de trienios, se tendrán en cuenta todos los servicios previos prestados con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera (laboral, interino, eventual, estatutario, contratados en régimen de derecho administrativo,...), que serán reconocidos por el Subsecretario del Departamento Ministerial en el que esté destinado el funcionario en el momento de presentar la solicitud. Asimismo computarán todos los servicios prestados bajo cualquier relación funcionarial o contractual independientemente de la Administración Pública en la que se hayan hecho efectivos.

En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en distintos Cuerpos o, en su caso, Escalas, Clases o Categorías, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los anteriores.

Cuando un funcionario cambie de adscripción a un Grupo o Subgrupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considera como tiempo de servicios prestados en el nuevo Grupo o subgrupo.

La competencia para reconocer trienios corresponde a Subsecretarios o Delegados del Gobierno, dependiendo de donde preste servicios el funcionario en el momento del reconocimiento.

Se computará a efectos de trienios, el período de prestación de servicios en las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, previos al ingreso o reingreso en los correspondientes Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías de cualesquiera Administraciones Públicas, excepto aquellos servicios que tuvieran el carácter de prestaciones obligatorias.

El cómputo establecido en el párrafo anterior, será asimismo de aplicación a los servicios prestados en la Administración Publica de

aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se haya definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

A falta de que estos datos se actualicen para 2025, en el año 2024, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Adicionalmente, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Los funcionarios a los que resulta de aplicación el art. 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquel, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2023, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:

Nota: *téngase en cuenta que estas son las cantidades para 2023, actualizadas conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio.*

Grupo/Subgrupo	Sueldo (euros)	Trienios (euros)
A1	15.922,80	612,84
A2	13.768,20	499,80
B	12.035,28	438,48
C1	10.337,52	378,36
C2	8.603,76	257,52
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (TREBEP)	7.874,76	193,92

— **Pagas extraordinarias**

Serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, y se devengarán de acuerdo con lo previsto en el art. 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 3.cinco.2 del Real Decreto-Ley 24/2018 y del complemento de destino mensual que se perciba.

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación[1]:

Grupo/Subgrupo	Sueldo (euros)	Trienios (euros)
A1	818,82	31,53
A2	836,78	30,37
B	866,84	31,60
C1	744,56	27,21
C2	710,44	21,24
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (TREBEP)	656,23	16,16

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

6. Retribuciones complementarias y otras remuneraciones

6.1. Retribuciones complementarias

— **El complemento de destino**

Es el correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.

El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel	Importe (euros)	Nivel	Importe (euros)
30	13.908,72	15	4.701,36
29	12.475,32	14	4.379,64
28	11.951,16	13	4.056,84
27	11.426,04	12	3.734,28
26	10.024,56	11	3.411,72
25	8.893,80	10	3.089,88
24	8.369,16	9	2.928,96
23	7.845,12	8	2.767,32
22	7.320,00	7	2.606,28
21	6.796,32	6	2.445,12
20	6.313,08	5	2.283,84

[1] **Nota**: téngase en cuenta que estas son las cantidades para 2023, actualizadas conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio.

Nivel	Importe (euros)	Nivel	Importe (euros)
19	5.990,88	4	2.042,16
18	5.668,44	3	1.800,96
17	5.346,00	2	1.559,28
16	5.024,28	1	1.317,72

— **El complemento específico**

El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo 19. Dos, respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.siete de la presente ley.

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percepción mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.

Las retribuciones que, en concepto de complemento de destino y complemento específico, perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y, en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.

Podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

— **El complemento de productividad**

El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo.

En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en

consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.

Podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito total disponible, que experimentará el incremento máximo previsto en el artículo 19.dos, en términos anuales, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2022, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:

1. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa.

2. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

— **Las gratificaciones por servicios extraordinarios**

Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin, que experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 19.dos, en términos anuales, respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2022.

Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos.

6.2. Complementos personales y transitorios (CPT)

Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en este Real Decreto-Ley.

Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre del año anterior, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter general que se establece en este real decreto-ley sólo se computará en el 50% de su importe, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el específico.

En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se regirán por las mismas normas establecidas anteriormente.

Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en el extranjero se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado cambie de país de destino.

6.3. Indemnizaciones por razón de servicio

Su regulación actual está contenida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Darán **origen** a indemnización o compensación los supuestos siguientes, en las circunstancias, condiciones y límites contenidos:

a) Comisiones de servicio con derecho a indemnización.

b) Desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio.

c) Traslados de residencia.

d) Asistencias por concurrencia a Consejos de Administración u Órganos Colegiados, por participación en tribunales de oposiciones y concursos y por la colaboración en centros de formación y perfeccionamiento del personal de las Administraciones Públicas.

El Real Decreto 426/2002, de 24 de mayo, **será de aplicación** a:

a) El personal, civil y militar, que presta servicios en la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

b) El personal al servicio de la Seguridad Social.

c) El personal al servicio de los Organismos públicos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

d) Los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y el personal al servicio de la Administración de Justicia, tal y como prevé su legislación específica.

e) El personal al servicio de las Corporaciones locales, tal y como prevé su legislación específica.

f) El personal al servicio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En el ámbito de aplicación se entiende incluido el personal determinado en el apartado anterior con prestación de servicios de carácter permanente, interino, temporal o en prácticas, excepto el de carácter laboral al que se aplicará, en su caso, lo previsto en el respectivo convenio colectivo o normativa específica, así como el personal no vinculado jurídicamente con la Administración cuando preste a ésta servicios que puedan dar origen a las indemnizaciones o compensaciones que en él se regulan.

Los Expertos Nacionales en la Comisión de las Comunidades Europeas se regirán, a efectos de indemnizaciones, por lo establecido en la correspondiente Decisión de dicha Comisión, no resultándoles de aplicación lo regulado a ese respecto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

6.3.1. Comisiones de servicio con derecho a indemnización

Son comisiones de servicio con derecho a indemnización los cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al personal comprendido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y que deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial, entendiéndose como tal el término municipal correspondiente a la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual, salvo que, de forma expresa y según la legislación vigente, se haya autorizado la residencia del personal en término municipal distinto al correspondiente a dicho puesto de trabajo y se haga constar en la orden o pasaporte en que se designe la comisión tal circunstancia.

No darán lugar a indemnización aquellas comisiones que tengan lugar a iniciativa propia, salvo que se deriven de decisiones obligadas por la propia función de Alto Cargo, o haya renuncia expresa de dicha indemnización.

La designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización compete al Subsecretario de cada Departamento ministerial o a la autoridad superior del Organismo o Entidad correspondiente.

En las órdenes de comisión que se den al personal civil se hará constar que actúan en comisión de servicio y la circunstancia de si esta será con derecho a dietas o, en su caso, indemnización de residencia eventual, y el viaje por cuenta del Estado, con expresión del lugar de destino de la comisión, y del lugar exacto

y el día y hora del inicio de la comisión y de los previstos para la finalización de la misma, debiendo entenderse como tales lugares de inicio y finalización los correspondientes a la residencia oficial. No obstante, las circunstancias anteriores podrán ser modificadas posteriormente por la misma autoridad que haya designado la comisión de servicio correspondiente si se diera una situación no previsible inicialmente que así lo justificara.

Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de un mes en territorio nacional y de tres en el extranjero. No obstante, el Jefe correspondiente podrá proponer, razonadamente, a la autoridad competente la concesión de prórroga por el tiempo estrictamente indispensable.

Las comisiones de servicios generan derecho, según los casos, a percibir las siguientes modalidades de indemnizaciones:

— Dietas.

— Indemnización de residencia eventual.

— Gastos de viaje.

A) Las dietas

Dieta es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial.

El importe de la dieta se divide en dos componentes: alojamiento y manutención. El importe a percibir por gastos de alojamiento será el realmente gastado y justificado documentalmente, sin que su cuantía total pueda exceder de las señaladas para el Grupo de dietas correspondiente. La manutención, por el contrario, es un importe fijo para cada uno de los Grupos de dietas, y que no requiere justificación documental.

A efectos de percibir dietas el personal se clasifica en tres Grupos:

— Grupo 1. Altos Cargos de la Administración.

— Grupo 2. Funcionarios los Subgrupos A1 y A2.

— Grupo 3. Funcionarios de los Subgrupos C1, C2 y Agrupaciones profesionales.

Los Ministerios competentes en materias de Hacienda y de Función Pública, conjuntamente, podrán autorizar que, excepcionalmente, en determinadas épocas y ciudades del territorio nacional la cuantía de las dietas por alojamiento y, en su caso, manutención, pueda elevarse, para casos concretos y singularizados debidamente motivados, hasta el importe que resulte necesario para el adecuado resarcimiento de los gastos realmente producidos.

En las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en general no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni de manutención salvo cuando, teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, esta se inicie antes de las catorce horas y finalice después de las

dieciséis horas, supuesto en que se percibirá el 50% del importe de la dieta por manutención. Cuando se trate de personal de vuelo que efectúe una comisión al servicio de altos cargos de la Administración, se podrá percibir, además, gastos de alojamiento correspondientes a un solo día.

En las comisiones cuya duración sea igual o menor a veinticuatro horas, pero comprendan parte de dos días naturales, podrán percibirse indemnizaciones por gastos de alojamiento correspondiente a un solo día y los gastos de manutención en las mismas condiciones fijadas en el siguiente apartado para los días de salida y regreso.

En las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta:

a) En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las catorce horas, en que se percibirá el 100% de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50% cuando dicha hora de salida sea posterior a las catorce horas pero anterior a las veintidós horas.

b) En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las catorce horas, en cuyo caso se percibirá, con carácter general, únicamente el 50% de los gastos de manutención.

c) En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas al 100%.

B) Indemnización por residencia eventual

Las comisiones cuya duración se prevea, excepcionalmente, superior a un mes en territorio nacional y de tres en el extranjero, así como las prórrogas que den lugar a un exceso sobre dichos límites, tendrán la consideración de residencia eventual desde el comienzo de la comisión inicial o de su prórroga, respectivamente.

La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las Administraciones Públicas, así como a la de los módulos o cursos de capacitación o formación para el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación.

No obstante, tendrá siempre la consideración de residencia eventual la asistencia a los cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas por promoción interna.

En cualquier caso, los días anteriores y posteriores al periodo de desarrollo de los cursos estrictamente indispensables para efectuar la ida y el regreso hasta y desde el centro de estudios, se indemnizarán, si procediera, mediante dietas.

ADAMS

La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año, salvo que se prorrogue por el tiempo estrictamente indispensable por la autoridad que haya designado la comisión. La duración de la prórroga no podrá en ningún caso exceder de un año.

La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión dentro del límite máximo, sin que se necesite justificación documental, del 80% del importe de las dietas enteras.

C) Indemnizaciones por gastos de viaje

Toda comisión de servicio dará derecho a viajar por cuenta del Estado desde el lugar del inicio hasta el destino en el medio de transporte que se determine al autorizar la comisión, procurándose que el desplazamiento se efectúe por líneas regulares.

Se indemnizará por el importe del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes a las clases que, para los distintos grupos, se señalan:

a) Avión: clase turista o clase de cuantía inferior a la prevista para aquella.

b) Trenes de alta velocidad y velocidad alta: grupo primero, clase preferente; segundo y tercer grupos, clase turista.

c) Trenes nocturnos: grupo primero, cama preferente; segundo y tercer grupos, cama turista o literas.

d) Trenes convencionales y otros medios de transporte: grupos primero y segundo, clase primera o preferente; tercer grupo, clase segunda o turista.

No obstante, en casos de urgencia cuando no hubiera billete o pasaje de la clase que corresponda, o por motivos de representación o duración de los viajes, la autoridad que ordene la comisión podrá autorizar una clase superior.

Cuando, excepcionalmente, así se determine en la orden de comisión, se podrá utilizar en las comisiones de servicio vehículos particulares u otros medios especiales de transporte en los casos previstos en la normativa en cada momento vigente.

En caso de utilización de vehículo particular, se aplicarán los importes de 0,26 euros/km, para automóviles, y de 0,106 euros/km. para motocicletas.

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin conductor en destino, se podrá autorizar excepcionalmente en la orden de comisión que el importe a percibir por gastos de viaje sea el realmente gastado y justificado.

Cuando en la orden de comisión se autorice su utilización, serán asimismo indemnizables como gastos de viaje, una vez justificados documentalmente, los gastos de desplazamiento en taxi entre las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos y aeropuertos y el lugar de destino de la comisión o el lugar de la residencia oficial, según se trate de ida o regreso, respectivamente, así como los correspondientes

a gestiones o diligencias, en dicho lugar, específicamente relacionadas con el servicio de que se trate y siempre que los medios regulares de transporte resulten claramente inadecuados.

En los supuestos de comisiones de servicio cuya duración sea igual o inferior a veinticuatro horas, se podrá autorizar que, en lugar de los gastos de taxis a que se refiere el párrafo anterior, sea indemnizable el gasto producido por aparcamiento del vehículo particular en las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos o aeropuertos, que cuenten con justificación documental.

También resultarán indemnizables, previa justificación documental, los gastos de peaje en autopistas en el caso de que, por las características del recorrido, lo considerara necesario el órgano que designa la comisión y lo hubiera así previsto en la correspondiente orden.

D) Anticipos y justificación

El personal a quien se encomiende una comisión de servicio indemnizable tendrá derecho a percibir por adelantado el importe aproximado de las dietas, pluses, residencia eventual y gastos de viaje, sin perjuicio de la devolución del anticipo, en la cuantía que proceda en su caso, una vez finalizada la comisión de servicios.

<table>
<tr><th colspan="3">Indemnizaciones</th></tr>
<tr><th colspan="3">Comisiones de servicio con derecho a indemnización</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Dietas</td><td>Concepto</td><td>Cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial.</td></tr>
<tr><td>Composición de una dieta</td><td>1. Gastos de manutención: importe fijo (no necesita justificación).
2. Gastos de alojamiento: importe realmente gastado con un límite máximo (necesita justificación).</td></tr>
<tr><td>Duración máxima (salvo excepciones)</td><td>• En territorio nacional: máximo 1 mes.
• En territorio extranjero: máximo 3 meses.</td></tr>
<tr><td>Cuantías: Grupos de dietas</td><td>• Grupo 1. Altos Cargos de la Administración.
• Grupo 2. Funcionarios los Subgrupos A1 y A2.
• Grupo 3. Funcionarios de los Subgrupos C1, C2 y Agrupaciones profesionales.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Residencia eventual</td><td>¿Cuándo se percibe?</td><td>• Cuando la comisión se prolongue más de un mes (en territorio nacional) o 3 meses (en el extranjero).
• Cuando la comisión se prevea de larga duración.
• Cuando se trate de asistencia a cursos convocados por las Administraciones Públicas (Independientemente de su duración) o a cursos selectivos para el acceso por promoción a otro Cuerpo.</td></tr>
<tr><td>Cuantía</td><td>Máximo 80% del importe de las dietas completas.
(El porcentaje autorizado se reflejará en la orden de comisión).</td></tr>
<tr><td>Duración</td><td>Un año prorrogable por un año más.</td></tr>
</table>

GASTOS DE VIAJE	**Concepto**	Cantidad que se abona por la utilización de medios de transporte por razones del servicio. (Los gastos de viaje necesitan ser ***justificados***).
	Excepciones: clase superior	• Si **no hay billete** de la clase correspondiente. • **Larga duración** del desplazamiento. • Motivos de **representación.**
	Otras consideraciones	1. **Podrán** abonarse los **desplazamientos en taxi hasta y desde las estaciones** de ferrocarril, autobuses, aeropuertos. (Si la comisión es igual o inferior a 24 horas podrá indemnizarse el aparcamiento en las estaciones de ferrocarril, autobuses...). 2. Si se justifican **podrán** abonarse los gastos de **peaje de las autopistas.**

6.3.2. Desplazamientos dentro del término municipal por razones del servicio

El personal al servicio de la Administración del Estado tiene derecho a ser resarcido de los gastos por los desplazamientos que, según conformidad expresa del Jefe de la unidad administrativa correspondiente, se vea obligado a efectuar por razón del servicio dentro del término municipal donde tenga su sede el centro de destino.

Los desplazamientos se efectuarán preferentemente en medios de transporte público colectivo realizados en vehículos autorizados para el cobro individual y de más de nueve plazas, salvo que el Jefe de la unidad autorice otro medio de transporte dentro de las disponibilidades presupuestarias asignadas a cada centro.

En el caso de autorizarse el uso de vehículos particulares u otros medios especiales de transporte, la cuantía de las indemnizaciones será la establecida para tales supuestos en las comisiones de servicio con derecho a indemnización.

DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL	
CONCEPTO	Derecho a ser resarcido de los gastos por desplazamientos **dentro del término municipal** motivados por razones del servicio (notificaciones, diligencias, citaciones...).
MEDIOS DE TRANSPORTE AUTORIZADOS	• Medios de transporte **colectivos.** • Medios autorizados para el **cobro individual.** • Medios de **más de 9 plazas.**
EXCEPCIONES: URGENCIA	• Puede autorizarse otro medio de transporte (ej.: taxi). • Puede autorizarse la utilización de vehículos particulares.

6.3.3. Traslados de residencia

A) Traslados en territorio nacional

En caso de traslado forzoso que origine cambio del término municipal de residencia oficial dentro del territorio nacional, el personal tendrá derecho al abono de los gastos de viaje, incluidos los de su familia, al pago de los gastos de

transporte de mobiliario y enseres y, en cualquier caso, a una indemnización equivalente a tres dietas para el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade.

Los traslados que obedezcan a sanción no darán derecho a indemnización.

En el caso de fallecimiento de personal en activo que preste servicio en España, su familia tendrá derecho, por una sola vez y hasta la población española que señale, al abono de los gastos de viaje, a una indemnización de tres dietas por cada miembro de la familia que efectivamente se traslade y a indemnización por gastos de transporte de mobiliario y enseres.

B) Traslados al extranjero

El personal que sea destinado de España a algún puesto de la Administración española en el extranjero o, una vez destinado desde España, cambie de país o de población dentro del mismo país, por razón de nuevo destino, o regrese a España por la misma causa, o por cese definitivo o jubilación tendrá derecho al abono de sus gastos de viaje; y en los casos en que el destino se prevea por un periodo superior a dieciocho meses, tendrá derecho además al abono de los gastos de viaje de los miembros de su familia que efectivamente se trasladen y al transporte de mobiliario y enseres.

El personal destinado en el extranjero que cesase en el destino a petición propia antes de llevar dieciocho meses en él, salvo que obedezca a enfermedad o a razones familiares graves, deberá reintegrar el importe de las indemnizaciones percibidas por los pasajes de su familia y por el traslado de mobiliario y enseres, en su caso, sin que tampoco tenga derecho a que se le abonen los pasajes de regreso de él ni los de su familia, ni el traslado a España de su mobiliario y enseres personales.

Cuando el trabajador sea destinado de España al extranjero por un periodo previsto como superior a dieciocho meses o, en dichas condiciones, cambie en él de población por razón de nuevo destino, tendrá derecho, en concepto de gastos de instalación, a percibir para cada traslado y por una sola vez, una cantidad con los siguientes límites máximos calculados sobre los devengos totales anuales que le correspondan en su nuevo destino por retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad: 8% en el caso de que sean uno o dos los miembros de la unidad familiar que se trasladen, 10% para cuando sea tres o cuatro el número de dichos miembros, y 12% cuando lo sean en mayor número a cuatro.

Igualmente, tendrá derecho a percibir indemnización por gastos de instalación el personal que regrese a España desde un puesto de destino en el extranjero a un puesto del territorio nacional, si ha superado un período en el extranjero de un mínimo de cuatro años.

En el caso del personal que, por considerar que las condiciones sanitarias del país extranjero de destino no son las adecuadas, se vea obligado a solicitar que el nacimiento de su hijo tenga lugar en otro país, el superior jerárquico a él, según el procedimiento que cada Departamento establezca, podrá autorizar el abono de los gastos de viaje de ida y regreso, así como los de alojamiento y manutención, si lo solicita expresamente, incluidos los de una carga aérea de, como máximo, 50 kilos, durante los días que resulten imprescindibles, correspondientes a los padres y al hijo recién nacido.

ADAMS

El personal que esté o sea en el futuro destinado al extranjero tendrá derecho al abono por una sola vez cada año, de los gastos de viaje de ida hasta el lugar de España que designe, así como al de vuelta desde dicho lugar al de destino en el extranjero correspondientes al mismo y a su familia, con motivo de sus vacaciones[2].

El personal en activo tendrá derecho al traslado, hasta la población que señale, por cuenta del Estado del cadáver de cualquiera de los miembros de su familia. En caso de fallecimiento de personal destinado en el extranjero, su familia tendrá derecho al traslado del cadáver por cuenta del Estado.

C) Normas comunes

Todas las referencias a la familia contenidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, que regulan los traslados de residencia se entenderán hechas a los familiares del personal que origine el derecho a las indemnizaciones siempre que convivan con él y a sus expensas y se justifique documentalmente que tales circunstancias existían en el momento del traslado de cada miembro de la unidad familiar (se entenderá que conviven con dicho personal y viven a sus expensas el cónyuge y los hijos menores de 21 años, en cualquier caso).

Para otros familiares, incluidos los hijos de 21 años o más, se deberá justificar documentalmente que conviven con el personal y a sus expensas en el momento del traslado. Se entenderá que viven a expensas del funcionario los familiares a que se refiere este párrafo que no perciban, en el periodo impositivo en el que se efectúe el traslado, ingresos por renta del trabajo, renta patrimonial o pensiones por un total superior al doble del SMI de los trabajadores.

Las indemnizaciones por los gastos de transporte de mobiliario y enseres se otorgarán previa aprobación del presupuesto de los mismos de conformidad con la normativa vigente.

El derecho a las indemnizaciones por traslado caducará al transcurrir un año desde la fecha en que aquel nazca, pudiendo concederse por las autoridades respectivas, a instancia de los interesados, prórrogas semestrales por un plazo no superior a otros dos años cuando existieran dificultades para ejercer alguno de los derechos que dan lugar a indemnización.

El importe de los derechos reconocidos para los traslados de residencia podrá ser anticipado.

---

[2] La Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente mantiene la suspensión de este apartado para dicho ejercicio presupuestario.

	TRASLADOS DE RESIDENCIA	
	EN TERRITORIO NACIONAL	AL EXTRANJERO
¿CUÁNDO?	Traslados forzosos.	Traslados voluntarios o forzosos.
CONCEPTOS INDEMNIZABLES	• **Gastos de viaje** (para el trabajador y familiares). • **3 dietas** (para el trabajador y familiares). • Gastos de **transporte de los muebles y enseres.**	• **Gastos de viaje para el trabajador** (si el destino se prevé por un período superior a los 18 meses también para sus familiares). • **Dietas durante los días que dure el viaje** (para el trabajador y familiares que generen derecho a pasaje). • Gastos de **transporte de muebles y enseres** (si el destino se prevé por un período superior a los 18 meses). • **Indemnización para gastos de instalación del nuevo hogar:** – **Familias de 1 o 2 miembros: 8%** de las retribuciones anuales del nuevo puesto de trabajo, excluida la antigüedad. – **Familias de 3 o 4 miembros: 10%** de las retribuciones anuales del nuevo puesto, excluida la antigüedad. – **Familias de más de 4 miembros: 12%** de las retribuciones anuales del nuevo puesto, excluida la antigüedad.
CADUCIDAD	El derecho a percibir estas compensaciones caduca al transcurrir **un año** desde que nazca el derecho (pueden concederse prórrogas semestrales por un plazo no superior a otros dos años).	
SUPUESTO DE MUERTE	La Administración corre con los gastos de traslado del **cadáver del trabajador**.	La Administración corre con los gastos de traslado del **cadáver del trabajador o de cualquier miembro de la familia.**

6.3.4. Asistencias

Se entenderá por asistencia la **indemnización reglamentaria** que proceda abonar por:

a) Concurrencia a las reuniones de órganos Colegiados de la Administración, de órganos de Administración de Organismos públicos y de Consejos de Administración de empresas con capital o control públicos.

b) Participación en tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades.

c) Colaboración con carácter no permanente ni habitual en institutos, escuelas o unidades de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Los Ministerios, Organismos, empresas y demás entidades que abonen las asistencias comunicarán semestralmente al Ministerio competente en materia de función pública el detalle de las cantidades satisfechas.

Dichas cantidades en ningún caso podrán totalizar, para el conjunto de los tres tipos de asistencias un importe por año natural superior al 50% de las retribuciones anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que se perciban por el puesto de trabajo desempeñado.

Las percepciones correspondientes a las asistencias serán compatibles con las dietas que puedan corresponder.

Los centros pagadores efectuarán las retenciones a efectos del IRPF que correspondan según la normativa vigente en cada caso para dicho impuesto.

A) Asistencias por la concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos y de consejos de administración de empresas con capital o control públicos

Las asistencias por la concurrencia, personal o por representación, a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos, cualquiera que sea la naturaleza y funciones de dichos órganos, se abonarán, excepcionalmente, en aquellos casos en que así se autorice por la persona titular del Ministerio competente en materia de Hacienda. A tal efecto, este Ministerio, a iniciativa del Departamento interesado, fijará inicialmente las correspondientes cuantías máximas a percibir en concepto de asistencias que tendrán validez durante el ejercicio en curso y el siguiente. Para periodos bienales sucesivos el Ministerio autorizará, en su caso, a solicitud del propio órgano, a través del Departamento al que está adscrito o vinculado, la continuidad de las mismas una vez tenido en cuenta el cumplimiento de lo previsto sobre la comunicación periódica.

Las empresas con capital o control públicos fijarán las compensaciones económicas por la asistencia a sus Consejos de Administración de acuerdo con los criterios generales establecidos en sus propios Estatutos o Reglamentos, dentro de las cuantías máximas establecidas por el Ministerio competente en materia de Hacienda con carácter general para cada grupo de empresas según la importancia de las mismas.

En ningún caso se podrá percibir por esta modalidad de asistencias un importe anual superior al 40% de las retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan anualmente por el puesto de trabajo principal.

B) Asistencias por la participación en tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o actividades

Se abonarán asistencias a los **miembros de los tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal** o de las pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades, siempre que dichos procesos de selección conlleven la realización de ejercicios escritos u orales, así como a los colaboradores técnicos, administrativos y de servicios de dichos órganos, en aquellos casos que expresamente lo autorice el Ministerio competente en materia de Función Pública, previo informe del Ministerio competente en materia de Hacienda.

El Ministerio competente en materia de función pública clasificará a los mencionados órganos a efectos de la percepción de asistencias de sus miembros en la correspondiente Categoría de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A1 o categorías de personal laboral asimilables.

b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los Subgrupos A2 y C1 o categorías de personal laboral asimilables.

c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los Subgrupos C2 y Agrupaciones Profesionales o categorías de personal laboral asimilables.

Las cuantías se incrementarán en el 50% de su importe cuando las asistencias se devenguen por la concurrencia a sesiones que se celebren en sábados o en días festivos.

En los supuestos excepcionales en que, con independencia del número de aspirantes, la complejidad y dificultad de las pruebas de selección así lo justifiquen, el Ministerio competente en materia de Función Pública, previo informe del competente en materia de Hacienda, podrá autorizar un incremento de hasta el 50% sobre las cuantías que corresponderían inicialmente.

Una vez conocido el número de aspirantes el Ministerio competente en Función Pública, previo informe del Ministerio competente en Hacienda, fijará para cada convocatoria el número máximo de asistencias que puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes, el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros factores de tipo objetivo. Dentro del límite máximo de asistencias fijado, el Presidente de cada órgano determinará el número concreto de las que corresponda a cada miembro de acuerdo con las actas de las sesiones celebradas.

Las asistencias se devengarán por cada sesión determinada con independencia de si esta se extiende a más de un día, devengándose una única asistencia en el supuesto de que se celebre más de una sesión en el mismo día.

El Ministerio competente en Función Pública, previo informe del Ministerio competente en Hacienda, aplicando criterios análogos a los expuestos en los apartados anteriores, clasificará a los restantes tribunales y órganos encargados de la selección de personal para su ingreso en la Administración como personal laboral o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades.

En ningún caso se podrá percibir por esta modalidad de asistencias un importe total por año natural superior al 20% de las retribuciones anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan por el puesto de trabajo principal, cualquiera que sea el número de tribunales u órganos similares en los que se participe.

Si se supera este límite como consecuencia de la participación en más de un tribunal u órgano similar, el interesado lo pondrá en conocimiento de aquel

ADAMS

en que se produzca tal exceso, quien comunicará dicha circunstancia al correspondiente centro pagador con el fin de que proceda a dar cumplimiento al art. 27.3[3] del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

C) Asistencias por la colaboración en actividades de formación y perfeccionamiento

Se podrán abonar asistencias por la colaboración, con carácter no permanente ni habitual, en las actividades a cargo de los institutos o centros, en general, de formación y perfeccionamiento de personal al servicio de las Administraciones Públicas, en que se impartan ocasionalmente conferencias o cursos, así como en los congresos, ponencias, seminarios y actividades análogas incluidos en los programas de actuación de dichas instituciones, dentro de las disponibilidades presupuestarias para tales atenciones y siempre que el total de horas del conjunto de estas actividades no supere individualmente el máximo de setenta y cinco al año.

Las remuneraciones a percibir se ajustarán a los baremos que, a tal fin, se aprueben por los citados institutos o centros, previo informe favorable del Ministerio competente en materia de Hacienda que, asimismo, a efectos del cómputo del total máximo a que se refiere el apartado anterior, fijará las equivalencias horarias de las compensaciones económicas que no se correspondan con actividades desarrolladas por horas. A las cantidades fijadas en los citados baremos les resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 28.1[4] del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, en lo que se refiere a las condiciones para su continuidad en años sucesivos siguientes al periodo inicial.

En ningún caso se podrá percibir por el conjunto de las asistencias por colaboración en la formación y perfeccionamiento del personal, durante cada año natural, una cantidad superior al 25% de las retribuciones anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan al colaborador por el puesto de trabajo principal.

En caso de colaboración en más de un instituto o centro, corresponde al colaborador poner en conocimiento de los mismos su situación personal en relación con los límites horario y retributivo que se establecen

Asistencias
Indemnización económica percibida por la realización de tareas distintas a las asignadas al puesto de trabajo que el trabajador tiene en propiedad. (En ningún caso el conjunto de asistencias percibidas podrá totalizar un importe **por año natural superior al 50% de las retribuciones anuales, excluidas las que tengan su origen en la antigüedad) .**

[3] Dichas cantidades en ningún caso podrán totalizar, para el conjunto de los tres tipos de asistencias, un importe por año natural superior al 50% de las retribuciones anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que se perciban por el puesto de trabajo desempeñado.

[4] La Administración efectuará las convocatorias que correspondan, que incluirán plazas destinadas a su provisión por el procedimiento de promoción interna e ingreso libre. La convocatoria y resolución de las mismas corresponderá al órgano competente, pudiendo encomendarse la gestión a los distintos Departamentos Ministeriales u organismos dependientes. Las convocatorias de ingreso libre y de promoción incluirán el número de plazas autorizadas en el Real Decreto de Oferta de Empleo Público de cada año.

Actividades que generan derecho a asistencias	Límites
Asistencia a **Consejos de Administración de Empresas con capital o control públicos.**	**Máximo 40%** de las retribuciones anuales del puesto principal (excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad).
Asistencia a **Órganos Colegiados** de la Administración.	
Participación en **Tribunales** (tanto miembros, como colaboradores técnicos, administrativos y de servicios).	**Máximo 20%** de las retribuciones anuales del puesto principal (excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad).
Colaboración no permanente con Escuelas o Institutos de Formación de personal de la Administración (máximo 75 horas al año).	**Máximo 25%** de las retribuciones anuales del puesto principal (excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad).

7. Devengo y liquidación de derechos económicos

Su regulación se encuentra en la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan normas para la elaboración de nóminas para el año 2010.

7.1. Devengo de retribuciones

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

En el caso de toma de posesión en el primer destino, en el de cese en el servicio activo, en el de licencias sin derecho a retribución y, en general, en los supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días, o con reducción o deducción proporcional de retribuciones, deberá aplicarse el sistema de cálculo establecido en el párrafo anterior.

Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el funcionario realice una jornada inferior a la normal, la cuantía de sus retribuciones se determinará en la forma prevista en las normas dictadas para la aplicación del régimen retributivo a que esté sujeto.

Los funcionarios que realicen una jornada de trabajo disminuida de acuerdo con lo dispuesto en el art. 48.1.g) y h) del TREBEP, experimentarán la reducción, prevista reglamentariamente, sobre la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios.

Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha reducción en las pagas ordinarias, se aplicará lo previsto en el segundo párrafo de este epígrafe.

El importe total de la paga extraordinaria afectada por un período de tiempo en jornada reducida será el correspondiente a la suma de los respectivos

importes de cada uno de los dos períodos, con y sin reducción de jornada, de los seis meses computables en dichas pagas, según el siguiente sistema de cálculo:

— Para el período, o períodos, no afectados por la reducción de jornada pero incluidos en los seis meses anteriores a su devengo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, sobre dicho devengo cuando el número de días es inferior al del total computable en las mismas, se dividirá la cuantía de la paga extraordinaria que, en la fecha de 1 de junio ó 1 de diciembre, según los casos, se habría devengado en jornada completa por un período de seis meses, entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, respectivamente, multiplicando este resultado por el número de días en que se haya prestado servicios sin reducción de jornada.

— Para el período, o períodos, afectados por la jornada reducida, se aplicará el mismo sistema de cálculo anterior, pero tomando como dividendo la citada cuantía reducida en la proporción que reglamentariamente se establezca respecto a la reducción de jornada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.Tres de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, a los restantes tipos de jornada reducida se les aplicará una reducción según el mismo sistema de cálculo de reducción de retribuciones establecido en los párrafos anteriores de este apartado.

7.2. Retribuciones básicas y complementarias

Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:

a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.

b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.

c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, aunque no implique cambio de situación administrativa.

d) En el mes en que cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado, y en general en cualquier régimen de pensiones que se devenguen por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción de trienios percibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, corresponda a las pagas extraordinarias.

ADAMS

7.3. Pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, respectivamente.

b) Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la correspondiente paga extraordinaria pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.

c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, aunque no implique cambio de situación administrativa, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.

d) En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día de cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento o retiro de los funcionarios a que se refiere la letra d) del epígrafe anterior, en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho cese se computarán como un mes completo.

A los efectos previstos en el presente apartado, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo.

7.4. Aplicación de las normas anteriores

Los funcionarios de carrera que cambien de puesto de trabajo, salvo en los casos previstos en el art. 34.a) de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1988, tendrán derecho, durante el plazo posesorio, a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad mensual.

Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho, a partir de la toma de

posesión, a un permiso retribuido de tres días hábiles, si el destino no implica cambio de residencia del funcionario y de un mes si lo comporta.

Para la aplicación de lo dispuesto en la presente instrucción en el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectuó el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas por la Dependencia que diligencie dicho cese y, de conformidad con lo dispuesto en el referido art. 34 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, por mensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes en que se produce el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en mes distinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada, y las del segundo se abonarán por la Dependencia correspondiente al puesto de trabajo al que accede, asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se ha tomado posesión, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b), c) y d) del citado art. 34 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

8. El pago de las retribuciones del personal en activo: pago por transferencia y pago por cheque nominativo

8.1. Antecedentes

La Administración del Estado, ya por Ley de 16 de marzo de 1939, tendió a suprimir, mediante el procedimiento de **transferencia a cuentas abiertas en Entidades Bancarias,** el pago dinerario de sus obligaciones.

La Orden del Ministerio de Hacienda de 2 de noviembre de 1962, estableció con **carácter voluntario** la posibilidad de solicitar por los funcionarios el pago de sus retribuciones mediante transferencia a cuentas abiertas en establecimientos de crédito.

Con la garantía de obtener una perfección y simplificación de las operaciones administrativas en el pago de retribuciones, facilitando el tratamiento mecanizado de los datos y una mayor seguridad para los perceptores, derivada del hecho de evitar el manejo material de fondos, se dictó el Decreto 680/1974, de 28 de febrero.

8.2. Opción de los interesados

El pago de las retribuciones del personal en activo de la "Administración Civil o Militar del Estado, así como del de los Organismos autónomos del mismo" se hará a opción de los interesados por uno de los procedimientos siguientes:

a) Por **transferencia** a cuentas abiertas a nombre de los perceptores en la Caja Postal de Ahorros, Cajas de Ahorro integradas en la Confederación Española y Entidades de crédito inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros.

b) Mediante la entrega a los perceptores de **cheques nominativos** emitidos por las citadas Entidades de crédito por cuenta y orden de las Habilitaciones de personal correspondiente.

ADAMS

En todo momento podrá el interesado optar por una u otra forma de pago, aunque con anterioridad hubiera ejercitado el derecho.

8.3. Procedimiento

a) Los libramientos para atender al pago de estas obligaciones se expedirán en favor de las correspondientes Habilitaciones o Pagadurías y su importe líquido se transferirá a cuentas corrientes abiertas a las mismas en las Entidades de crédito o en el Banco de España.

b) Los libramientos, acompañados de las nóminas o documentación que justifique su expedición, deberán encontrarse en las respectivas Ordenaciones de Pagos con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha en que deba efectuarse el pago.

   Cuando las retribuciones a las que se refieren estos libramientos tengan vencimiento a fecha fija, el Tesoro Público transferirá los importes de las retribuciones a las cuentas corrientes que se mencionan en el artículo anterior con antelación suficiente para que la Habilitación o Pagaduría pueda cumplir con su obligación de forma que los fondos estén a disposición de los perceptores el día en que deba hacerse efectivo el pago.

c) Las Habilitaciones o Pagadurías de Personal cursarán oportunamente a las Entidades de crédito donde tengan abierta su cuenta corriente, relaciones nominales del personal acogido al régimen de transferencia, en las que figurarán los datos sobre:

   — Identificación de perceptores y sus cuentas.

   — Importes a transferir.

   Relación similar, sin los datos de las transferencias, se presentará a efectos de expedir los cheques nominativos.

d) Las Habilitaciones o Pagadurías efectuarán la entrega de los cheques, previa firma por los interesados de su recepción, en la copia de la relación enviada a la Entidad de crédito correspondiente, reseñando el número del cheque.

Finalmente, hay que señalar que el Decreto 680/1974 dispone que los servicios prestados por las Entidades de crédito serán gratuitos, pues no podrán exigir ni descontar cantidad alguna a los perceptores ni a la Administración.

ADAMS

Ideas clave

- **Deducciones en la nómina**

  — Deducciones formalizables: son las deducciones cuyo ingreso se realiza en formalización en el Tesoro Público.

  — Deducciones no formalizables.

- **Importes en la nómina**

  — Importe íntegro: con la cantidad resultante de sumar los importes de todas las retribuciones.

  — Importe líquido: con la cantidad resultante de restar al importe íntegro la suma de los importes de todas las deducciones formalizables.

  — Importe neto: con la cantidad resultante de restar al importe líquido la suma de los importes de todas las deducciones no formalizables.

- **Modificaciones en la nómina**

Se considerarán modificaciones los aumentos o disminuciones en las retribuciones y deducciones acreditadas en la nómina a cada perceptor con respecto a las que figuraban en el mes anterior.

Las modificaciones pueden ser definitivas y transitorias:

— Modificaciones definitivas son las que producen cambios que van a persistir en nóminas futuras.

— Modificaciones transitorias son las que producen cambios que, no van a persistir en nóminas futuras.

- **Retribuciones básicas vigentes actualmente**

Las retribuciones básicas de los funcionarios públicos son:

— **Sueldo**

Es el correspondiente al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos en que se organizan los cuerpos y escalas, clases o categorías.

— **Trienios**

Consistentes en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, clase o categoría.

— **Pagas extraordinarias**

Serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el art. 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el art. 3.cinco.2 del Real Decreto-Ley 24/2018 y del complemento de destino mensual que se perciba.

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- **Importe de las deducciones de muface y derechos pasivos de los funcionarios públicos**

Según la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogada para 2025, con efectos desde el día 1 del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente ley, el importe de la cuota de derechos pasivos aplicable al personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado se determinará mediante la aplicación del tipo porcentual del 3,86% sobre los haberes reguladores establecidos en el apartado Uno del artículo anterior.

El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE, se fija en el 1,69% sobre los haberes reguladores, a efectos de cotización de Derechos Pasivos.

- **Fecha de cierre de nómina ordinaria cada mes y fecha en que se presentarán las nóminas en las oficinas de contabilidad**

Las nóminas ordinarias de cada mes se cerrarán el día 5 de dicho mes.

Para el reconocimiento de las obligaciones de este tipo de gastos, los habilitados o cajeros pagadores de cada servicio, centro o dependencia confeccionarán, con arreglo a las normas vigentes, las nóminas de haberes de personal, que se aprobarán por el órgano competente del Servicio Gestor. Los habitados o cajeros pagadores deberán presentar las nóminas, junto con los documentos contables, en las oficinas de contabilidad que correspondan a los órganos que aprobaron aquellas antes del día 7 de cada mes.

- **Casos en que las retribuciones básicas y complementarias se liquidarán por días**

Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas

y con referencia a la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:

— En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.

— En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.

— En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, aunque no implique cambio de situación administrativa.

— En el mes en que cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado, y en general en cualquier régimen de pensiones que se devenguen por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

- **Cómputo de una paga extraordinaria cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre**

Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, respectivamente.

- **Pago de las retribuciones del personal en activo de la Administración Civil del Estado**

El pago de las retribuciones del personal en activo de la "Administración Civil o Militar del Estado, así como del de los Organismos autónomos del mismo" se hará a opción de los interesados por uno de los procedimientos siguientes:

a) Por transferencia a cuentas abiertas a nombre de los perceptores en Cajas de Ahorro integradas en la Confederación Española y Entidades de crédito inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros.

b) Mediante la entrega a los perceptores de cheques nominativos emitidos por las citadas Entidades de crédito por cuenta y orden de las Habilitaciones de personal correspondiente.

En todo momento podrá el interesado optar por una u otra forma de pago, aunque con anterioridad hubiera ejercitado el derecho.

